

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת אלמוג כהן

פ/25/3864

הצעת חוק העונשין (תיקון – עונש מינימום בעבירת גניבת נשק), התשפ"ג–2023

תיקון סעיף 384 א 1. בחוק העונשין, התשל"ז–1977, בסעיף 384א(ג), במקום "למעט" יבוא "לרבות" ואחריו יבוא :

"(ד) הורשע אדם בעבירה לפי סעיף קטן (ג), לא יפחת עונשו ממחצית העונש המרבי שנקבע לאותה עבירה."

ד ב ר י ה ס ב ר

תופעת גניבות הנשק והתחמושת מבסיסי צה"ל היא תופעה נרחבת ונפוצה. הדיווחים על תופעה זו בתקשורת אינם משקפים את מלוא היקפה של התופעה. צה"ל הפך למעשה לספק נשק מוביל עבור ארגוני טרור ופשיעה, נשק שעשוי לשמש נגדו באירוע המבצעי או במלחמה הבאה. ניכר כי הענישה בעבירות אלו לא מייצרת הרתעה, שכן התופעה גוברת ומחמירה. לפיכך מוצע להחיל את הענישה המחמירה החלה על גניבת נשק כך שתחול גם על גניבת אביזר או תחמושת, וכן לקבוע עונש מינימום של מחצית העונש בעבירה של גניבת נשק.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ח' באב התשפ"ג (26.07.2023)